BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT
Kiểm tra: ngày 13 tháng 6 năm 2009
Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu 1 ***(Chung cho tất cả các thí sinh).***

Ngày 19/10/2008, bà V cư trú tại Phường 3, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có đơn gửi Văn phòng luật sư đề nghị Văn phòng cử luật sư giúp tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp quyền thừa kế. Trong đơn, bà trình bày như sau:

"Ông Nguyễn T là bố chồng tôi sinh năm 1937, mất năm 1998 được ông ,bà để lại cho một thửa đất thổ cư với diện tích là 395m2. Năm 1994, UBND Quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông T cho thửa đất thổ cư nói trên. Năm 1998, ông T mất không để lại di chúc.

Năm 1960, ông T và bà D được hai bên gia đình cưới hỏi nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người sống chung nhưng không sinh được con. Ông T và bà D có làm thủ tục pháp lý nhận nuôi hai người con nuôi là anh Nguyễn Q và chị Nguyễn Thị N.

Năm 1978, ông T lấy bà G nhưng cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ông T và bà G có ba người con chung là chồng tôi (anh Nguyễn S), anh Nguyễn M và cô Nguyễn Thị X.

Sau khi ông T lấy bà G sinh con thì cả ông T, bà D, bà G và các con đều sống hoà thuận. Khi ông T ốm đau và mất, bà G và các con đều chăm sóc và lo tang ma chu đáo cho ông T.

Ngày 20/6/1999, bà D lập di chúc phân chia di sản của ông T để lại là quyền sử dụng 395m2 đất cho các con. Theo đó, anh Q được sử dụng 150m2 đất, chị N được sử dụng 80m2 đất và chồng tôi được sử dụng 165m2. Riêng anh M, cô X hiện nay đang sống ở Cộng hoà Czech, không được chia tài sản của ông T.

Ngày 06/10/2001, trong biên bản họp dòng họ Nguyễn, bà D phân chia lại di sản của ông T, giao quyền sử dụng 395m2 đất cho các con là anh Q, chị N, chồng tôi và anh H (là cháu gọi ông T bằng chú ruột). Quyền sử dụng đất của anh Q, chị N giữ nguyên như lần phân chia trước. Bà D lấy 55m2 đất trong phần đất 165m2 của chồng tôi làm nhà thờ họ và giao cho anh H quản lý. Cả gia đình gồm bà G, anh Q, chị N và chồng tôi không đồng ý với cách làm này của bà D.

Tháng 4/2002, chồng tôi bị tai nạn mất đột ngột không để lại di chúc. Chúng tôi có một con chung là cháu Nguyễn C 5tuổi.

Sau khi chồng tôi mất, anh H đã tự ý dựng nhà trên diện tích 55m2 được bà D chia cho trên phần đất của chồng tôi. Sau rất nhiều lần hoà giải nhưng không thành, tôi đã làm đơn khởi kiện ra Toà án nhân dân Quận 1 yêu cầu chia thừa kế. Toà án nhân dân Quận 1 đã thụ lý đơn kiện của tôi".

1) Anh/chị tư vấn cho bà V những vấn đề gì? trong lần gặp gỡ đầu tiên với bà V, anh/chị sẽ xác minh những vấn đề gì?

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn